



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SUWITO, NIK, 3515102911680001, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PT.Batam Aero Tehnik, Alamat, Jl.Simo angin-angin RT/RW 002/003 Simo angin-angin, Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada Nurhasim, S.H.,Nuryanto, S.H., Yusuf Harsono, S.H., Septian Dwi NurCahyo, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat Nurhasim, S.H & Partner beralamat di Candi Sayang RT.003 RW.001 Desa Candi Kecamatan Candi Sidoarjo, dengan alamat email yusufharsonozakaria@gmail.com, .berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2026, Surat Kuasa telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Juni 2026 Nomor 3086/HK/VI/2026, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

PT.BATAM AERO TEHNIK, berkedudukan di Kota Administratif Tangerang Propinsi Banten, yang beralamat di Komplek Perumahan Lion Air Group Perumahan Telaga Bestari, Jalan Harmoni Raya Blok GK No.6 Desa Wanakerta Kecamatan Sindang Jaya Balaraja Timur, Tangerang Banten Kode Pos (15560) dengan domisili atau tempat kerja di Line Maintenance Lion Air Group Terminal 1B Juanda International Airport Jl.Ir.H.Juanda Kelurahan Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Kode Pos (61253), yang diwakili oleh Daniel Putut Kuncoro Adi dalam kedudukannya sebagai Direktur, memberikan kuasa kepada : Ahmad Fauzan S.H.,LL.M., Nusrin, S.H.,M..Hum., Fadly Anmar Yanto, S.H., Turiana Tiurma, S.H., David Sandro Manik, S.H., Eko Sepritama, S.H.,M.H., Jeffri Pri Martono, S.H.,Moamar Arafat,S.H.,M.H., Criston Sirait, S.H.,M.H., Suryadi,S.H., Andi Aulia Febrianti, S.H.,M.H., A.Muh

Hal. 1 dari 48 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Sddam Pahlevi, S.H., Mohammad Rafiudin S.H Para Advokat dan Kurator Prof.Dr.Harris Arthur Hedar & Rekan, beralamat di Kantor Arthur Tower Jl.Suryopranoto No.47 Gambir, Jakarta Pusat, dengan alamat e-mail afauzan3000@yahoo.co.id, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2026, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor **3868/HK/VII/2026 tanggal 1 Juli 2026**, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 12 Mei 2026 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 04 Juni 2026 dalam Register Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Pekerja PT. Batam Aero Technic dengan masa kerja lebih kurang 23 (dua puluh tiga) Tahun dan upah terakhir yang diterima sebesar Rp. 12.900.000,- (Dua belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
2. Bahwa PENGGUGAT mulai bekerja pada tanggal 01 Desember 2002 di PT. Lion Mentari Airlines sebagai Aircraft Engineer
3. Bahwa PENGGUGAT selama bekerja menjalankan Tugas dan Tanggung Jawabnya sebagai Pekerja dengan penuh tanggung jawab dan tidak pernah melakukan pelanggaran dan atau kesalahan yang mengakibatkan pada kerugian Perusahaan.
4. Bahwa PENGGUGAT telah bekerja di PT. Lion Mentari Airlines kurang lebih 12 (dua belas) tahun secara terus menerus tidak pernah mengalami jeda atau diberhentikan sementara.
5. Bahwa PENGGUGAT pada 1 Januari 2015 oleh PT. Lion Mentari Airlines dialihkan ke PT. BATAM AERO TECHNIC dan ditempatkan pada bagian yang sama / tetap seperti pada saat bekerja di PT. Lion Mentari Airlines yaitu sebagai Aircraft engineer dan Nomor Induk Karyawan juga Sama/ Tetap yaitu 53020422

Hal. 2 dari 48 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa PENGGUGAT selama bekerja di PT. BATAM AERO TECHNIC pada bagian Aircraft engineer dalam menjalankan tugas dan kewajibannya penuh dengan tanggung jawab hal ini terbukti PENGGUGAT tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan atau tindakan yang mengakibatkan pada kerugian Perusahaan.
7. Bahwa TERGUGAT pada tanggal 14 Juli 2025 melalui HRD telah memanggil PENGGUGAT guna menyampaikan / memberitahukan bahwa Hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dinyatakan berakhir.
8. Bahwa PIHAK TERGUGAT dengan alasan berakhirnya waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), PIHAK TERGUGAT menawarkan besaran Kompensasi atas pengakhiran hubungan kerja kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 38.724.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) namun ditolak oleh PENGGUGAT.
9. Bahwa atas Perkara Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja PENGGUGAT, pada tanggal 24 September 2025 PENGGUGAT mengajukan Pencatatan Perselisihan kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya Pegawai Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo setelah melakukan Mediasi, maka pada tanggal 27 November 2025 Pegawai Mediator menerbitkan Surat Anjuran nomer : 500.15.15.2/5474/438.5.7/2025.
10. Bahwa Nomer induk Karyawan PENGGUGAT pada saat bekerja pada Perusahaan PT. LION MENTARI AIRLINES terhitung sejak bulan Desember 2002 sampai dengan 31 Desember 2014 yang selanjutnya dialihkan hubungan kerjanya dengan PT. Batam Aero Technic terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 tidak mengalami perubahan yaitu Nomor Induk Karyawan (N.I.K) : 53020422
11. Bahwa PENGGUGAT telah bekerja secara terus – menerus tanpa pernah dilakukan jeda selama lebih kurang 23 tahun, maka secara Sah Status Hubungan Kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berubah menjadi PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (PKWTT) sebagaimana ketentuan pada pasal 59 UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang diubah dengan pasal 81 angka 15 UU nomor 11 tahun 2020, yang diperbarui dalam pasal 63 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang selanjutnya Hal. 3 dari 48 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan melalui UU No 6 Tahun 2023 dan dijabarkan Pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021.

12. Bahwa PENGGUGAT sejak mulai bekerja di PT. LION MENTARI AIRLINES sampai dengan dialihkannya ke PT.BATAM AERO TECHNIC tidak pernah diberikan hak atas pengalihan atau pun pesangon oleh TERGUGAT.
13. Bahwa TERGUGAT telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PENGGUGAT tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam pada pasal 37 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 yang berbunyi Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut oleh pengusaha kepada Pekerja/ Buruh dan atau Serikat Pekerja/ Serikat Buruh paling lama 14 (empat belas) hari kerja dan pekerja untuk menjawab dalam 7 (tujuh) hari kerja sebelum Pemutusan Hubungan Kerja"
14. Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana kami uraikan pada point 12 dan point 13, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, dalam amar Putusan mewajibkan PIHAK TERGUGAT untuk membayar Hak Upah PENGGUGAT terhitung selama 6 (enam) bulan sebesar 77.400.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian :
$$6 \times 12.900.000,- = 77.400.000,-$$
 (Tuju Puluh Tuju Juta empat Ratus Ribu Rupiah)
15. Bahwa PIHAK TERGUGAT melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PENGGUGAT tanpa disertai adanya bukti - bukti cukup yang dapat dijadikan rujukan melakukan Pemutusan Hubungan kerja terkait kesalahan PENGGUGAT atau alasan kondisi Perusahaan yang dapat dijadikan dasar Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja, dengan memperhatikan usia PENGGUGAT saat ini sudah mencapai 58 Tahun serta telah bekerja selama 23 tahun, apabila hubungan kerja antara PIHAK PENGGUGAT dan TERGUGAT dinyatakan berakhir maka Patut dan Sah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini Menyatakan Putusnya Hubungan Kerja karena PENGGUGAT memasuki Usia Pensiun dan mewajibkan TERGUGAT membayar Hak atas Pemutusan Hubungan Kerja PENGGUGAT sebagaimana ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ,Alih Daya, Waktu Hal. 4 dari 48 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan rincian sebagai berikut :

- a. uang pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
 $1,75 \times 9 \times \text{Rp.}12.900.000 = \text{Rp.} 203.175.000$ (Dua Ratus Tiga Juta seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3);
 $\text{Rp.} 8 \times \text{Rp.}12.900.000 = \text{Rp.}103.200.000,-$ (Seratus Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

Berdasarkan uraian dalil – dalil di atas mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara dan mengadili aquo untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hak Upah PENGGUGAT sebesar : $6 \text{ Bln} \times 12.900.000 = \text{Rp.} 77.400.000$ (Tujuh Puluh tujuh Juta empat Ratus Ribu Rupiah)
3. Menyatakan Putusnya Hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat karena Pensiun
4. Menghukum TERGUGAT membayar Hak uang Pesangon atas Pengakhiran

Hubungan kerja kepada PENGGUGAT sebagai berikut :

- a. Uang Pesangon : $1.75 \times 9 \times \text{Rp.} 12.900.000 = \text{Rp.}203.175.000$
- b. Penghargaan masa kerja : $8 \times \text{Rp.}12.900.000,- = \text{Rp.}103.200.000$
- c. Pengantian Hak : 0

Total = Rp. 306.375.000,-

Terbilang Tiga Ratus Enam Juta tiga ratus tuju puluh Lima Ribu rupiah

5. Membebankan biaya Perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Hal. 5 dari 48 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat menghadap Kuasanya tersebut;

(2.3) Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim telah mengupayakan dan atau menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

(2.4) Menimbang, bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

(2.7) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKLEIJKE VERKLAARD) KARENA PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat. Setelah membaca dan mencermati Gugatan Penggugat, Tergugat berpendapat bahwa Gugatan *a quo* mengandung cacat formil karena kurang pihak atau dalam doktrin hukum acara perdata dikenal sebagai **plurium litis consortium**. Cacat formil tersebut timbul karena Penggugat mendasarkan tuntutan pada hubungan hukum dan masa kerja yang tidak hanya berkaitan dengan Tergugat, melainkan juga berkaitan dengan pihak lain yang tidak ditarik dalam perkara *a quo*.
2. Bahwa dalam Gugatan *a quo*, Penggugat sendiri secara tegas mendalilkan adanya hubungan kerja dan masa kerja pada **PT Lion Mentari**. Hal tersebut dapat dilihat dalam Posita angka 2 Gugatan Penggugat yang menyatakan:

Hal. 6 dari 48 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



“Bahwa PENGGUGAT mulai bekerja pada tanggal 01 Desember 2002 di PT. Lion Mentari sebagai Aircraft Engineer.”

Dengan demikian, berdasarkan dalil Penggugat sendiri, permulaan hubungan kerja yang dijadikan dasar perhitungan masa kerja Penggugat bukanlah sejak bekerja pada Tergugat, melainkan sejak bekerja pada PT Lion Mentari.

3. Bahwa selanjutnya, dalam Posita angka 4 Gugatan, Penggugat kembali menegaskan bahwa:

“Bahwa PENGGUGAT telah bekerja di PT. Lion Mentari kurang lebih 12 (dua belas) tahun secara terus menerus tidak pernah mengalami jeda atau diberhentikan sementara.”

Dalil tersebut semakin menunjukkan bahwa sebagian besar masa kerja yang dijadikan dasar tuntutan Penggugat secara eksplisit berkaitan dengan PT Lion Mentari, bukan hanya dengan Tergugat.

4. Bahwa bahkan dalam Posita angka 5 Gugatan, Penggugat mendalilkan adanya peristiwa pengalihan dari PT Lion Mentari kepada Tergugat, dengan menyatakan:

“Bahwa PENGGUGAT pada 1 Januari 2015 oleh PT. Lion Mentari dialihkan ke PT. BATAM AERO TECHNIC dan ditempatkan pada bagian yang sama/tetap seperti pada saat bekerja di PT. Lion Mentari yaitu sebagai Aircraft engineer dan Nomor Induk Karyawan juga Sama/Tetap yaitu 53020422.”

5. Dengan adanya dalil mengenai “pengalihan” tersebut, maka PT Lion Mentari jelas merupakan pihak yang menurut dalil Penggugat sendiri mempunyai keterkaitan langsung dengan pokok sengketa, khususnya mengenai asal-usul hubungan kerja, masa kerja, dan dasar perhitungan hak yang dituntut Penggugat.

6. Bahwa namun demikian, Penggugat hanya menarik **PT Batam Teknik** sebagai Tergugat, sedangkan **PT Lion Mentari** sama sekali tidak ditarik sebagai pihak, baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat. Padahal, apabila Penggugat hendak mendasarkan tuntutannya pada masa kerja sejak tanggal 01 Desember 2002 di PT Lion Mentari, serta mendalilkan adanya pengalihan hubungan kerja dari PT Lion Mentari kepada Tergugat, maka PT Lion Mentari seharusnya dihadirkan dalam Hal. 7 dari 48 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



perkara a quo agar peristiwa hukum tersebut dapat diperiksa secara lengkap, terang, dan adil.

7. Bahwa tidak ditariknya PT Lion Mentari sebagai pihak merupakan cacat formil yang mendasar. Penggugat tidak dapat hanya mengambil masa kerja, riwayat hubungan kerja, dan dasar perhitungan hak dari PT Lion Mentari, tetapi kemudian membebankan seluruh akibat hukumnya kepada Tergugat. Apabila Penggugat mendalilkan adanya kesinambungan masa kerja, pengalihan hubungan kerja, pengakuan masa kerja, ataupun pengambilalihan kewajiban dari PT Lion Mentari kepada Tergugat, maka dalil tersebut tidak dapat diperiksa secara utuh tanpa kehadiran PT Lion Mentari sebagai pihak dalam perkara.
8. Bahwa eksepsi kurang pihak ini relevan untuk diajukan dalam perkara perselisihan hubungan industrial, karena hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial pada prinsipnya adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, sepanjang tidak ditentukan lain secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dengan demikian, prinsip-prinsip formil dalam hukum acara perdata, termasuk mengenai keharusan kelengkapan para pihak dalam suatu gugatan, tetap berlaku dalam pemeriksaan perkara a quo.
9. Bahwa berkenaan dengan gugatan kurang pihak atau **plurium litis consortium**, M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul "**Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**", Jakarta: Sinar Grafika, 2017, halaman 119, menyatakan bahwa bentuk **error in persona** yang lain disebut **plurium litis consortium**, yaitu keadaan di mana pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, karena masih ada orang atau pihak yang semestinya ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat. Oleh karena itu, gugatan yang demikian mengandung **error in persona** dalam bentuk **plurium litis consortium**, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.

Hal. 8 dari 48 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



10. Bahwa pendapat tersebut sejalan dengan kaidah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor **186/R/Pdt/1984**, tanggal 18 Desember 1985, yang menyebutkan:

“Agar tuntutan pembatalan jaminan dan pengembalian sertifikat dapat diselesaikan secara hukum, harus diikutsertakan BPD sebagai turut tergugat. Oleh karena BPD tidak ikut digugat, gugatan mengandung cacat **error in persona** dalam bentuk **plurium litis consortium**.”

Kaidah tersebut menegaskan bahwa pihak yang mempunyai keterkaitan langsung dengan objek dan dasar tuntutan harus diikutsertakan dalam perkara. Apabila pihak tersebut tidak ditarik, maka gugatan mengandung cacat formil karena kurang pihak.

11. Bahwa selain itu, dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor **1125 K/Pdt/1984**, tanggal 18 September 1983, disebutkan:

“Judex facti salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini, Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I.”

Kaidah tersebut relevan dengan perkara a quo, karena PT Lion Mentari merupakan pihak yang menurut dalil Penggugat sendiri menjadi sumber awal hubungan kerja, masa kerja, serta dasar pengalihan yang kemudian dijadikan dasar tuntutan terhadap Tergugat.

12. Bahwa lebih lanjut, **M. Yahya Harahap** juga menyatakan bahwa kekeliruan mengenai pihak mengakibatkan gugatan cacat **error in persona**. Cacat tersebut dapat berbentuk diskualifikasi, yaitu salah orang yang bertindak sebagai Penggugat; dapat pula berbentuk salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat atau **gemis aanhoedanigheid**; dan dapat pula berbentuk **plurium litis consortium**, yaitu gugatan kurang pihak. Adapun bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum, yakni gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, sehingga gugatan dikualifikasikan mengandung

Hal. 9 dari 48 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat formil dan akibat lebih lanjutnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau **niet ontvankelijk verklaard**.

13. Bahwa sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap tersebut, terdapat pula kaidah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor **151 K/Sip/1975**, tanggal 13 Mei 1975, yang menyebutkan:

“ Karena yang berutang kepada penggugat/terbanding adalah 2 (dua) orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut; bahwa karena gugatan tidak lengkap dimana yang digugat hanya seorang, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila dasar tuntutan berkaitan dengan lebih dari satu pihak, maka gugatan harus ditujukan kepada seluruh pihak yang terkait, dan apabila hanya salah satu pihak yang digugat, maka gugatan menjadi tidak lengkap.

14. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor **1078 K/Sip/1972**, tanggal 11 September 1975, juga disebutkan:

“Seharusnya Pultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada tergugat/terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu. Berdasarkan kekurangan formil ini gugatan penggugat/terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa pihak yang menjadi sumber hubungan hukum atau sumber perolehan hak yang dipersengketakan tidak dapat dikesampingkan dari perkara, karena tanpa kehadiran pihak tersebut, gugatan menjadi tidak lengkap secara formil.

15. Bahwa selanjutnya, dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor **200 K/Pdt/1988**, tanggal 27 September 1990, disebutkan:

“Dalam gugatan mengenai sengketa pemilikan bangunan rumah yang didasarkan atas perbuatan hukum jual beli di muka PPAT, maka menurut hukum acara si pemilik bangunan rumah yang telah memberi kuasa mutlak kepada seseorang selaku penjual, maka penarikan pemilik sebagai pihak dalam perkara a quo adalah mutlak dan perlu dan tidak cukup ia hanya dijadikan sebagai saksi saja tanpa

Hal. 10 dari 48 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



menariknya sebagai pihak tergugat atau turut tergugat, dan dengan tidak lengkapnya pihak tergugat dalam perkara ini, maka gugatan ini, oleh Hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Kaidah ini mempertegas bahwa pihak yang mempunyai kepentingan hukum langsung tidak cukup hanya dijelaskan dalam dalil gugatan atau dijadikan alat pembuktian, melainkan harus ditarik sebagai pihak apabila keberadaannya berkaitan langsung dengan dasar tuntutan.

16. Bahwa berdasarkan doktrin dan yurisprudensi sebagaimana diuraikan di atas, jelas bahwa suatu gugatan yang tidak menarik pihak yang seharusnya dilibatkan merupakan gugatan yang cacat formil karena kurang pihak. Dalam perkara a quo, PT Lion Mentari bukan pihak yang berdiri di luar pokok perkara secara sepenuhnya, karena berdasarkan dalil Penggugat sendiri, sebagian masa kerja yang dijadikan dasar tuntutan berasal dari hubungan kerja dengan PT Lion Mentari. Selain itu, Penggugat juga secara tegas mendalilkan adanya pengalihan dari PT Lion Mentari kepada Tergugat. Oleh karena itu, apabila Penggugat hendak meminta agar masa kerja sejak tahun 2002 diperhitungkan dalam menentukan hak-haknya, maka PT Lion Mentari merupakan pihak yang berkepentingan langsung dan seharusnya ditarik dalam perkara ini.
17. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya PT Lion Mentari, Gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap dan tidak terang mengenai siapa pihak yang sesungguhnya harus bertanggung jawab atas masa kerja yang dijadikan dasar tuntutan. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan yang merugikan Tergugat, karena Tergugat berpotensi dibebani kewajiban atas masa kerja dan peristiwa hukum yang menurut dalil Penggugat sendiri berawal dari hubungan kerja dengan pihak lain. Oleh sebab itu, persoalan ini bukan hanya mengenai benar atau tidaknya dalil Penggugat, melainkan menyangkut kelengkapan subjek hukum yang wajib dihadirkan dalam gugatan.
18. Bahwa dengan demikian, berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, jelas terlihat bahwa Gugatan a quo mengandung cacat formil berupa kurang pihak atau **plurium litis consortium**. Oleh karenanya, sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menerima eksepsi Tergugat dan Hal. 11 dari 48 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau **niet ontvankelijk verklaard**.

B. EKSEPSI GUGATAN MENGANDUNG CACAT FORMIL BERUPA ERROR IN PERSONA KARENA PENGGUGAT KELIRU MENYEBUT DAN MENARIK PT BATAM AERO TECHNIC SEBAGAI TERGUGAT, SEDANGKAN BADAN HUKUM DAN PEMBERI KERJA YANG TERCANTUM DALAM AKTA PERSEROAN DAN PKWT ADALAH PT BATAM TEKNIK

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat. Eksepsi ini diajukan untuk membantah dan menegaskan adanya kekeliruan identitas subjek hukum dalam Gugatan a quo, sehingga penyampaian eksepsi ini tidak dapat ditafsirkan sebagai pengakuan bahwa PT Batam Aero Technic merupakan badan hukum yang sama dengan PT Batam Teknik.
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati Gugatan Penggugat, ternyata Gugatan a quo mengandung cacat formil berupa error in persona, khususnya karena Penggugat telah keliru dan tidak cermat dalam menyebut serta menarik identitas badan hukum yang didudukkan sebagai Tergugat. Kekeliruan tersebut merupakan kekeliruan yang mendasar karena menyangkut siapa subjek hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan Penggugat dan siapa badan hukum yang hendak dibebani kewajiban berdasarkan putusan dalam perkara perselisihan hubungan industrial a quo.
3. Bahwa dalam bagian identitas para pihak, Penggugat secara tegas menarik pihak dengan nama PT Batam Aero Technic sebagai Tergugat, sebagaimana dalam Gugatan a quo dinyatakan:

“PT. BATAM AERO TECHNIC berkedudukan secara Yuridis di Kota Administratif Tangerang, Provinsi Banten ... selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.”

Dengan demikian, sejak awal Gugatan, pihak yang secara tegas disebut dan didudukkan oleh Penggugat sebagai Tergugat adalah PT Batam Aero Technic, bukan PT Batam Teknik.

4. Bahwa penyebutan tersebut bukan merupakan kesalahan penyetikan yang hanya terjadi satu kali atau bersifat insidental, karena Penggugat Hal. 12 dari 48 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



menggunakan nama PT Batam Aero Technic secara berulang dalam bagian-bagian penting Gugatannya. Dalam Posita angka 1 Gugatan, Penggugat menyatakan:

“Bahwa PENGGUGAT adalah Pekerja PT. Batam Aero Technic dengan masa kerja lebih kurang 23 (dua puluh tiga) Tahun dan upah terakhir yang diterima sebesar Rp.12.900.000,-.”

Selanjutnya dalam Posita angka 5 Gugatan, Penggugat kembali mendalilkan bahwa pada tanggal 1 Januari 2015 Penggugat dialihkan ke “PT. BATAM AERO TECHNIC”. Oleh karenanya, nama PT Batam Aero Technic telah digunakan secara sadar dan berulang oleh Penggugat sebagai dasar untuk mengidentifikasi pihak yang digugat sekaligus sebagai dasar hubungan kerja yang didalilkan dalam Gugatan a quo.

5. Bahwa padahal berdasarkan dokumen badan hukum perseroan, nama perseroan yang benar adalah PT Batam Teknik, bukan PT Batam Aero Technic. Hal tersebut akan Tergugat buktikan dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Batam Teknik Nomor 07 tertanggal 16 Mei 2013, berikut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-31542.AH.01.01.Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.
6. Bahwa identitas tersebut juga ditegaskan dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Batam Teknik Nomor 37 tertanggal 23 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Notaris Meissie Pholuan, S.H. Dalam akta tersebut, nama perseroan secara jelas dan berulang disebut sebagai PT Batam Teknik. Bahkan dalam data perseroan yang melekat pada akta tersebut, nama perseroan tercatat sebagai Batam Teknik, berkedudukan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Dengan demikian, baik dokumen pendirian maupun dokumen perubahan perseroan menegaskan bahwa nama badan hukumnya adalah PT Batam Teknik.
7. Bahwa selain berdasarkan akta perseroan, identitas badan hukum yang berkedudukan sebagai pemberi kerja Penggugat juga secara tegas tercantum dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1032/DIR-BAT/PKME/I-2024 tertanggal 14 Januari 2024. Pada bagian awal PKWT tersebut dinyatakan:

Hal. 13 dari 48 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



“Pada hari ini, Minggu tanggal empat belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat, diadakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara:”

Kemudian pada bagian identitas PIHAK PERTAMA secara tegas disebutkan:

“PT. BATAM TEKNIK, diwakili oleh UNTJOK MANGARA TUA SIMANJUNTAK, selaku PEMBINA HRD, berkantor di Kawasan Bandar Udara Hang Nadim, Batam, berdasarkan Surat Kuasa No.006/DIR-BAT/VII/2022, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Batam Teknik, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.”

Berdasarkan komparasi tersebut, pihak yang bertindak dan mengikatkan diri sebagai pemberi kerja atau PIHAK PERTAMA adalah PT Batam Teknik, bukan PT Batam Aero Technic.

8. Bahwa dalam PKWT yang sama, Penggugat, yaitu Suwito, secara khusus dicantumkan sebagai PIHAK KEDUA, lengkap dengan tempat dan tanggal lahir, nomor identitas, serta alamatnya. Dengan demikian, dokumen hubungan kerja yang ditandatangani oleh Penggugat sendiri mempertemukan PT Batam Teknik sebagai PIHAK PERTAMA dengan Suwito sebagai PIHAK KEDUA. Oleh sebab itu, Penggugat telah atau setidaknya seharusnya mengetahui bahwa badan hukum yang menjadi pemberi kerjanya dalam PKWT adalah PT Batam Teknik.
9. Bahwa Pasal 1 angka 1 PKWT tersebut mengenai Lingkup Perjanjian juga menegaskan:

“PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima penunjukan tersebut dari PIHAK PERTAMA untuk menjadi pegawai PIHAK PERTAMA.”

Karena PIHAK PERTAMA dalam komparasi telah secara tegas diidentifikasi sebagai PT Batam Teknik, maka ketentuan tersebut kembali membuktikan bahwa hubungan kerja yang dituangkan dalam PKWT merupakan hubungan kerja antara Penggugat dengan PT Batam Teknik.

10. Bahwa memang pada bagian kop PKWT terdapat tulisan atau logo “Batam Aero Technic”. Akan tetapi, tulisan atau logo pada kop dokumen tersebut tidak serta-merta menentukan atau mengubah identitas subjek hukum yang menjadi pihak dalam perjanjian. Identitas pihak yang

Hal. 14 dari 48 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



mengikatkan diri secara hukum harus dilihat pada bagian komparisi dan isi perjanjian yang secara tegas menyebut PT Batam Teknik sebagai PIHAK PERTAMA, sedangkan “Batam Aero Technic” pada bagian kop hanya merupakan logo atau penamaan yang digunakan pada dokumen tersebut.

11. Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak dapat hanya berpedoman pada logo atau penamaan pada bagian kop untuk kemudian menggugat PT Batam Aero Technic, sementara komparisi dan isi PKWT yang ditandatangani oleh Penggugat sendiri secara jelas menyebut bahwa pihak pemberi kerja adalah PT Batam Teknik. Logo atau penamaan pada kop tidak dapat mengesampingkan identitas badan hukum yang tercantum secara tegas dalam akta perseroan dan komparisi perjanjian kerja.

12. Bahwa terdapat kesesuaian antara dokumen badan hukum dan dokumen hubungan kerja, karena Akta Pendirian, Akta Perubahan Nomor 37 tertanggal 23 Mei 2022, serta PKWT Nomor 1032/DIR-BAT/PKME/I-2024 seluruhnya menyebut PT Batam Teknik. Sebaliknya, Gugatan Penggugat justru menarik PT Batam Aero Technic sebagai Tergugat. Keadaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan nyata antara badan hukum yang menjadi pihak dalam dokumen hubungan kerja dengan pihak yang ditarik oleh Penggugat dalam Gugatan a quo.

13. Bahwa keadaan tersebut sejalan dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg, yang pada pokoknya mempertimbangkan:

“Bahwa kemudian berdasarkan bukti T-23 berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Batam Teknik tanggal 16 Mei 2013, diketahui bahwa antara PT. Batam Aero Technic dengan PT Batam Teknik adalah merupakan entitas atau badan hukum yang berbeda, oleh karena itu maka gugatan Para Penggugat yang menarik PT. Batam Aero Technic sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo tersebut merupakan gugatan yang keliru mengenai pihak (error in persona), sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan.”

Hal. 15 dari 48 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Selanjutnya Majelis Hakim dalam putusan tersebut juga mempertimbangkan bahwa eksepsi mengenai gugatan yang keliru pihak atau error in persona adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan.

14. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kekeliruan Penggugat dalam menyebut dan menarik PT Batam Aero Technic tidak dapat dipandang sebagai kesalahan redaksional semata. Terlebih lagi, nama tersebut digunakan secara berulang dalam identitas para pihak dan posita Gugatan, sementara dokumen perseroan serta PKWT secara konsisten menyebut PT Batam Teknik. Putusan pengadilan dalam perkara hubungan industrial akan menentukan dan membebaskan hak serta kewajiban kepada suatu subjek hukum tertentu, sehingga identitas badan hukum yang ditarik sebagai pihak wajib disebut secara jelas dan tepat.
15. Bahwa berkenaan dengan kekeliruan mengenai pihak, M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan menerangkan bahwa salah satu bentuk error in persona adalah pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru atau gemis aanhoedanigheid. Kekeliruan tersebut terjadi apabila pihak yang sebenarnya mempunyai hubungan hukum adalah pihak tertentu, tetapi yang ditarik dan didudukkan sebagai Tergugat justru pihak yang lain. Gugatan yang demikian mengandung kekeliruan mengenai subjek hukum dan tidak memenuhi persyaratan formil suatu gugatan.
16. Bahwa prinsip tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada pokoknya menentukan bahwa perjanjian hanya berlaku dan mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Dalam perkara a quo, PKWT yang menjadi dasar hubungan kerja secara tegas dibuat antara Penggugat dengan PT Batam Teknik. Oleh karena itu, hubungan hukum yang timbul dari PKWT tersebut tidak dapat begitu saja dialihkan atau dilekatkan kepada pihak lain yang tidak dicantumkan sebagai pihak dalam perjanjian.
17. Bahwa dengan adanya kekeliruan tersebut, Gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan mendasar mengenai siapa subjek hukum yang sebenarnya hendak digugat dan dibebani kewajiban. Di satu sisi, Penggugat mendasarkan tuntutan pada PKWT yang menyebut PT

Hal. 16 dari 48 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Batam Teknik sebagai pemberi kerja. Namun di sisi lain, Penggugat justru menarik PT Batam Aero Technic sebagai Tergugat. Kekeliruan tersebut menyebabkan Gugatan a quo mengandung cacat formil berupa error in persona.

18. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, telah nyata bahwa Penggugat telah keliru menyebut dan menarik PT Batam Aero Technic sebagai Tergugat, padahal berdasarkan akta perseroan dan PKWT Penggugat sendiri, badan hukum dan pemberi kerja yang tercantum adalah PT Batam Teknik. Oleh karenanya, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil dan uraian yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat serta terulang kembali secara mutatis mutandis dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil, alasan, tuntutan, dan petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan a quo, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini. Setiap pengakuan yang diberikan oleh Tergugat harus dibaca secara terbatas sesuai konteksnya dan tidak dapat diperluas maupun ditafsirkan sebagai pengakuan atas dalil lain yang tidak secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. HUBUNGAN KERJA ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT BERAKHIR KARENA BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU PKWT, BUKAN KARENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN PENSIUN, SEHINGGA PENGGUGAT TIDAK BERHAK ATAS UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN MASA KERJA, DAN UPAH PROSES
3. Bahwa dalil pokok Penggugat yang meminta agar hubungan kerja dinyatakan berakhir karena pensiun serta meminta Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan hak-hak lainnya adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta hubungan hukum antara

Hal. 17 dari 48 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Penggugat dengan Tergugat. Hubungan kerja terakhir antara Penggugat dengan Tergugat secara nyata didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1032/DIR-BAT/PKME/I-2024 tertanggal 14 Januari 2024, bukan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.

4. Bahwa dalam bagian komparasi PKWT tersebut secara tegas dinyatakan:

“PT. BATAM TEKNIK, diwakili oleh UNTJOK MANGARA TUA SIMANJUNTAK, selaku PEMBINA HRD, berkantor di Kawasan Bandar Udara Hang Nadim, Batam, berdasarkan Surat Kuasa No.006/DIR-BAT/VII/2022, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Batam Teknik, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.”

Sedangkan Penggugat, yaitu Suwito, didudukkan sebagai PIHAK KEDUA. Dengan demikian, dokumen yang menjadi dasar langsung hubungan kerja terakhir Para Pihak telah secara terang menentukan bahwa PT Batam Teknik berkedudukan sebagai pemberi kerja dan Penggugat berkedudukan sebagai pekerja dalam suatu hubungan kerja waktu tertentu.

5. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 PKWT tersebut juga secara tegas menyatakan:

“PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima penunjukan tersebut dari PIHAK PERTAMA untuk menjadi pegawai PIHAK PERTAMA.”

Selain itu, Pasal 1 angka 2 PKWT tersebut menyatakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan kinerja selama bekerja pada perusahaan, masa kerja PIHAK KEDUA dapat diperpanjang sebagai Engineer LM. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat tunduk pada syarat dan jangka waktu sebagaimana diperjanjikan dalam PKWT, serta tidak dapat secara sepihak dikualifikasikan oleh Penggugat sebagai hubungan kerja tetap tanpa terlebih dahulu membuktikan dasar dan syarat hukum yang dipersyaratkan.

6. Bahwa bahkan Penggugat sendiri dalam Posita angka 8 Gugatannya mengakui bahwa alasan berakhirnya hubungan kerja adalah karena berakhirnya waktu PKWT, dengan menyatakan pada pokoknya:

Hal. 18 dari 48 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



“Bahwa PIHAK TERGUGAT dengan alasan berakhirnya waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), PIHAK TERGUGAT menawarkan besaran kompensasi atas pengakhiran hubungan kerja kepada PENGUGAT sebesar Rp38.724.000.”

Dengan demikian, berdasarkan dalil Penggugat sendiri, peristiwa yang mendahului timbulnya perselisihan a quo adalah berakhirnya hubungan kerja berdasarkan PKWT dan penawaran uang kompensasi PKWT oleh Tergugat, bukan suatu keputusan Tergugat yang melakukan PHK terhadap Penggugat dengan alasan pensiun.

7. Bahwa menurut ketentuan peraturan ketenagakerjaan, berakhirnya jangka waktu merupakan salah satu sebab berakhirnya perjanjian kerja. Terhadap pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT, akibat hukum yang timbul pada saat berakhirnya PKWT adalah pemberian uang kompensasi PKWT yang dihitung berdasarkan masa kerja PKWT, bukan pemberian uang pesangon sebagaimana berlaku dalam rezim PHK terhadap pekerja dengan hubungan kerja waktu tidak tertentu. Pasal 15 dan Pasal 16 PP Nomor 35 Tahun 2021 secara khusus membedakan uang kompensasi PKWT dari uang pesangon akibat PHK.
8. Bahwa pola pembelaan tersebut juga telah digunakan dalam Jawaban Tergugat pada perkara-perkara sebelumnya, yaitu bahwa apabila hubungan kerja didasarkan pada PKWT dan berakhir karena terpenuhinya jangka waktu yang diperjanjikan, maka hak pekerja terbatas pada uang kompensasi PKWT dan bukan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, maupun uang penggantian hak sebagaimana dituntut oleh pekerja PKWTT.
9. Bahwa penawaran uang sebesar Rp38.724.000 yang pernah disampaikan oleh Tergugat tidak dapat ditafsirkan sebagai pengakuan bahwa Penggugat berhak atas pesangon. Penawaran tersebut sejak awal diberikan dalam konteks uang kompensasi atas berakhirnya PKWT, sebagaimana juga diakui oleh Penggugat dalam Gugatannya sendiri. Oleh karena itu, Penggugat tidak dapat mengubah sifat hukum penawaran uang kompensasi PKWT tersebut menjadi pengakuan Tergugat atas adanya PHK karena pensiun.

Hal. 19 dari 48 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



10. Bahwa ketentuan mengenai hak akibat PHK karena memasuki usia pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 56 PP Nomor 35 Tahun 2021 hanya relevan apabila benar-benar terdapat tindakan pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha dengan alasan pekerja memasuki usia pensiun. Dalam perkara a quo, tidak terdapat surat keputusan, pemberitahuan, maupun tindakan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat diberhentikan karena memasuki usia pensiun. Dasar yang digunakan Tergugat sejak awal adalah berakhirnya PKWT, sehingga ketentuan pesangon pensiun tidak dapat dipaksakan untuk diterapkan.
11. Bahwa dalil pensiun Penggugat juga bertentangan dengan identitas dan tanggal lahir Penggugat sendiri. Berdasarkan PKWT, Penggugat lahir pada tanggal 29 November 1968, sedangkan hubungan kerja menurut dalil Penggugat berakhir pada tanggal 14 Juli 2025. Dengan demikian, pada saat hubungan kerja berakhir, usia Penggugat baru kurang lebih 56 tahun 7 bulan, bukan 58 tahun sebagaimana didalilkan dalam Posita Gugatan. Bahkan pada saat Gugatan tertanggal 12 Mei 2026 diajukan, Penggugat baru berusia kurang lebih 57 tahun 5 bulan. Oleh karena itu, andaipun ukuran usia pensiun yang digunakan Penggugat sendiri adalah 58 tahun, quod non, Penggugat faktanya belum mencapai usia tersebut pada saat hubungan kerja berakhir maupun pada saat Gugatan diajukan.
12. Bahwa dengan demikian, terdapat kontradiksi yang nyata dalam Gugatan Penggugat. Di satu sisi, Penggugat mengakui bahwa Tergugat mengakhiri hubungan kerja karena berakhirnya PKWT dan menawarkan uang kompensasi PKWT. Namun di sisi lain, Penggugat meminta Majelis Hakim menyatakan hubungan kerja berakhir karena pensiun dan kemudian membebaskan formula pesangon pensiun kepada Tergugat. Penggugat tidak dapat secara sepihak mengganti alasan berakhirnya hubungan kerja hanya untuk memperoleh formula pembayaran yang lebih besar.
13. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan PKWT secara otomatis berubah menjadi PKWTT karena Penggugat telah bekerja secara terus-menerus juga tidak dapat diterima begitu saja. Penggugat wajib menguraikan secara jelas setiap perjanjian kerja yang dipersoalkan, periode berlakunya, ketentuan mana yang dianggap dilanggar, sifat

Hal. 20 dari 48 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



pekerjaan yang diperjanjikan, serta akibat hukum yang dimohonkan dari setiap pelanggaran tersebut. Gugatan Penggugat hanya mengemukakan kesimpulan bahwa hubungan kerja telah berubah menjadi PKWTT, tetapi tidak menguraikan secara rinci rangkaian perjanjian yang menjadi dasar kesimpulan tersebut.

14. Bahwa Tergugat tidak pernah menyatakan maupun menerbitkan keputusan yang mengakui hubungan kerja Penggugat sebagai PKWTT. Sebaliknya, hubungan kerja terakhir yang dapat dibuktikan oleh Para Pihak dituangkan dalam PKWT tertulis, ditandatangani oleh Penggugat, dan menempatkan PT Batam Teknik sebagai PIHAK PERTAMA serta Penggugat sebagai PIHAK KEDUA. Oleh karenanya, selama tidak terdapat putusan pengadilan yang menyatakan lain berdasarkan bukti yang sah dan memadai, dalil Penggugat yang meminta hak-hak pekerja PKWTT tidak dapat serta-merta dibebankan kepada Tergugat.

15. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, tuntutan Penggugat mengenai uang pesangon pensiun, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan upah proses harus ditolak. Hak Penggugat, apabila masih ada dan belum diselesaikan, hanyalah terbatas pada uang kompensasi atas berakhirnya PKWT sesuai masa kerja dan komponen upah yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

II. ANDAIKATA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT PENGGUGAT BERHAK ATAS PEMBAYARAN AKIBAT BERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA, QUOD NON, MAKA MASA KERJA PENGGUGAT PADA PT LION MENTARI TIDAK DAPAT DIBEBANKAN KEPADA PT BATAM TEKNIK

16. Bahwa tanpa mengurangi dalil utama Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak berhak atas pesangon karena hubungan kerja berakhir berdasarkan PKWT, Tergugat perlu menanggapi dalil Penggugat yang menghitung masa kerja sejak tanggal 1 Desember 2002 dan mengklaim mempunyai masa kerja kurang lebih 23 tahun.

17. Bahwa Penggugat dalam Posita angka 2 Gugatannya secara tegas menyatakan:

“Bahwa PENGGUGAT mulai bekerja pada tanggal 01 Desember 2002 di PT. Lion Mentari Airlines sebagai Aircraft Engineer.”

Hal. 21 dari 48 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Selanjutnya dalam Posita angka 4, Penggugat menyatakan:

“Bahwa PENGGUGAT telah bekerja di PT. Lion Mentari Airlines kurang lebih 12 (dua belas) tahun secara terus menerus tidak pernah mengalami jeda atau diberhentikan sementara.”

Berdasarkan dalil tersebut, Penggugat sendiri mengakui bahwa sejak tanggal 1 Desember 2002 sampai dengan berakhirnya masa kerja pada perusahaan tersebut, pemberi kerja Penggugat adalah PT Lion Mentari, bukan PT Batam Teknik.

18. Bahwa dalam Posita angka 5, Penggugat selanjutnya mendalilkan:

“Bahwa PENGGUGAT pada 1 Januari 2015 oleh PT. Lion Mentari Airlines dialihkan ke PT. BATAM AERO TECHNIC dan ditempatkan pada bagian yang sama/tetap seperti pada saat bekerja di PT. Lion Mentari Airlines yaitu sebagai Aircraft Engineer dan Nomor Induk Karyawan juga Sama/Tetap yaitu 53020422.”

Dalil tersebut justru menunjukkan bahwa terdapat dua periode hubungan kerja yang melibatkan dua badan hukum berbeda, yaitu periode bekerja pada PT Lion Mentari dan periode bekerja pada PT Batam Teknik. Penggunaan istilah “dialihkan” oleh Penggugat tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh masa kerja dan kewajiban PT Lion Mentari beralih serta menjadi tanggung jawab PT Batam Teknik.

19. Bahwa PT Batam Teknik merupakan perseroan terbatas tersendiri yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Batam Teknik Nomor 07 tanggal 16 Mei 2013 dan memperoleh pengesahan badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-31542.AH.01.01.Tahun 2013. Akta perubahan terakhir Nomor 37 tanggal 23 Mei 2022 juga tetap mencatat nama perseroan sebagai PT Batam Teknik. Dengan demikian, PT Batam Teknik mempunyai identitas, organ perseroan, kekayaan, hak, dan kewajiban sendiri yang terpisah dari badan hukum lainnya.

20. Bahwa fakta PT Lion Mentari dan PT Batam Teknik berada dalam suatu kelompok usaha, menggunakan sistem administrasi yang saling berkaitan, atau menjalankan kegiatan usaha yang berhubungan tidak serta-merta menghapus sifat kemandirian masing-masing perseroan sebagai badan hukum. Keterkaitan kelompok usaha bukanlah dasar

Hal. 22 dari 48 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



otomatis untuk memindahkan kewajiban ketenagakerjaan dari satu perseroan kepada perseroan lainnya.

21. Bahwa kesamaan jabatan Penggugat sebagai Aircraft Engineer maupun kesamaan Nomor Induk Karyawan tidak dapat dipersamakan dengan bukti adanya pengambilalihan kewajiban hukum. Nomor Induk Karyawan pada dasarnya merupakan sarana administrasi internal. Sementara itu, perpindahan atau pengambilalihan kewajiban masa kerja harus dibuktikan dengan dokumen yang menunjukkan secara tegas adanya persetujuan atau tindakan hukum dari badan hukum yang bersangkutan.
22. Bahwa untuk dapat membebaskan masa kerja pada PT Lion Mentari kepada PT Batam Teknik, Penggugat setidaknya harus membuktikan adanya perjanjian pengalihan hubungan kerja, perjanjian pengambilalihan hak dan kewajiban, keputusan perseroan, surat pengakuan masa kerja, kesepakatan antara perusahaan dengan pekerja, atau dokumen lain yang secara tegas menyatakan bahwa PT Batam Teknik menerima dan mengakui seluruh masa kerja Penggugat sejak tanggal 1 Desember 2002.
23. Bahwa sampai dengan diajukannya Gugatan a quo, Penggugat tidak menguraikan secara jelas dokumen apa yang menjadi dasar hukum pengalihan tersebut. Penggugat hanya mendasarkan dalilnya pada kesamaan jabatan, kesamaan NIK, dan tidak adanya jeda pekerjaan. Ketiga keadaan tersebut, andaipun benar, belum membuktikan adanya peralihan tanggung jawab hukum dari PT Lion Mentari kepada PT Batam Teknik.
24. Bahwa Penggugat tidak dapat mengambil masa kerja selama kurang lebih 12 tahun pada PT Lion Mentari, menggabungkannya dengan masa kerja pada PT Batam Teknik, kemudian membebaskan seluruh pembayaran kepada PT Batam Teknik. Cara perhitungan demikian mengabaikan fakta bahwa selama periode tahun 2002 sampai dengan 2014, pihak yang menerima pekerjaan, membayar upah, mengatur pekerjaan, dan menjadi pemberi kerja menurut dalil Penggugat sendiri adalah PT Lion Mentari.
25. Bahwa dalil tersebut semakin tidak beralasan karena PT Batam Teknik baru didirikan sebagai badan hukum pada tahun 2013. Dengan demikian,
Hal. 23 dari 48 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



secara logis dan yuridis PT Batam Teknik tidak mungkin dianggap sebagai pemberi kerja Penggugat sejak tanggal 1 Desember 2002, yaitu lebih dari 10 tahun sebelum PT Batam Teknik memperoleh status badan hukum.

26. Bahwa oleh karena itu, andaipun Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat suatu kewajiban pembayaran akibat berakhirnya hubungan kerja, quod non, maka masa kerja yang dapat diperhitungkan terhadap PT Batam Teknik tidak boleh ditarik sejak tahun 2002. Berdasarkan dalil Penggugat sendiri, hubungan dengan PT Batam Teknik baru dimulai pada tanggal 1 Januari 2015, sehingga masa kerja yang mungkin diperhitungkan terhadap Tergugat paling jauh hanyalah sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal berakhirnya hubungan kerja pada 14 Juli 2025.
27. Bahwa pembatasan tersebut mempunyai konsekuensi langsung terhadap perhitungan uang penghargaan masa kerja. Penggugat menghitung uang penghargaan masa kerja sebesar 8 bulan upah berdasarkan masa kerja 21 tahun sampai kurang dari 24 tahun. Padahal, apabila masa kerja pada PT Batam Teknik paling jauh dihitung sekitar 10 tahun 6 bulan, maka secara sangat subsidair masa kerja tersebut masuk pada kelompok masa kerja 9 tahun sampai kurang dari 12 tahun, yang formula uang penghargaan masa kerjanya adalah 4 bulan upah, bukan 8 bulan upah. Ketentuan jenjang masa kerja dan uang penghargaan masa kerja tersebut terdapat dalam Pasal 40 ayat (3) PP Nomor 35 Tahun 2021.
28. Bahwa uraian pada angka sebelumnya sama sekali bukan merupakan pengakuan bahwa Penggugat berhak atas uang penghargaan masa kerja. Uraian tersebut disampaikan secara sangat subsidair semata-mata untuk menunjukkan bahwa perhitungan Penggugat tetap salah sekalipun Majelis Hakim berpendapat lain mengenai status hubungan kerja.
29. Bahwa apabila yang diterapkan adalah ketentuan uang kompensasi PKWT, maka masa kerja yang menjadi dasar penghitungan juga harus terbatas pada masa kerja dalam PKWT dengan PT Batam Teknik. Masa kerja Penggugat pada PT Lion Mentari tidak dapat dimasukkan ke dalam perhitungan uang kompensasi PKWT yang menjadi kewajiban PT Batam Teknik.

Hal. 24 dari 48 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



30. Bahwa dengan demikian, tuntutan Penggugat yang menggunakan masa kerja 23 tahun untuk menghitung uang pesangon sebesar Rp203.175.000 dan uang penghargaan masa kerja sebesar Rp103.200.000 adalah tidak berdasar. Perhitungan tersebut lahir dari penggabungan masa kerja pada dua badan hukum berbeda tanpa didukung bukti pengambilalihan hak dan kewajiban yang sah.

III. BESARAN PENGHASILAN PENGGUGAT BERDASARKAN SLIP GAJI TERAKHIR TIDAK MEMBUKTIKAN BAHWA PENGGUGAT BERSTATUS PKWTT, MEMPUNYAI MASA KERJA 23 TAHUN PADA TERGUGAT, ATAU BERHAK ATAS PESANGON KARENA PENSUN

31. Bahwa dalam Posita angka 1 Gugatan, Penggugat mendalilkan memperoleh upah terakhir sebesar Rp12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan. Terhadap besaran tersebut, Tergugat menerangkan bahwa penentuan penghasilan Penggugat harus didasarkan pada dokumen pengupahan yang diterbitkan oleh perusahaan, khususnya Slip Gaji Penggugat periode Juli 2025, dan tidak semata-mata didasarkan pada pernyataan sepihak Penggugat dalam Gugatan a quo.

32. Bahwa berdasarkan Slip Gaji Penggugat periode Juli 2025, tercantum komponen penghasilan berupa Gaji sebesar Rp2.437.355,00, Tunjangan Profesi sebesar Rp3.392.065,00, Uang Makan dan Transport sebesar Rp675.000,00, serta Insentif Kehadiran sebesar Rp1.993.792,00. Setelah dikurangi potongan Jamsostek, BPJS, dan pajak, jumlah bersih atau take-home pay yang tercantum dalam slip gaji tersebut adalah sebesar Rp8.014.578,00.

33. Bahwa jumlah take-home pay sebesar Rp8.014.578,00 tersebut tidak dapat serta-merta dipersamakan dengan besaran upah bulanan yang menjadi dasar penghitungan hak ketenagakerjaan. Slip gaji periode Juli 2025 merupakan slip pembayaran pada bulan berakhirnya hubungan kerja, yaitu tanggal 14 Juli 2025, sehingga komponen-komponen penghasilan yang tercantum di dalamnya merupakan pembayaran secara proporsional untuk bagian bulan Juli 2025 dan bukan pembayaran untuk satu bulan penuh.

Hal. 25 dari 48 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



34. Bahwa apabila komponen Gaji sebesar Rp2.437.355,00 dan Tunjangan Profesi sebesar Rp3.392.065,00 diperhitungkan secara proporsional berdasarkan periode tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 14 Juli 2025, maka jumlah penghasilan tetap satu bulan adalah kurang lebih sebesar Rp12.900.000,00. Dengan demikian, besaran tersebut diperoleh berdasarkan komponen penghasilan dalam Slip Gaji Penggugat dan bukan berdasarkan keseluruhan jumlah take-home pay setelah memperhitungkan tunjangan tidak tetap, insentif, maupun potongan.
35. Bahwa sekalipun penghasilan tetap Penggugat berada pada kisaran Rp12.900.000,00 per bulan, hal tersebut sama sekali tidak membuktikan bahwa Penggugat mempunyai hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, mempunyai masa kerja selama 23 tahun pada Tergugat, atau mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan pensiun. Besaran penghasilan merupakan persoalan yang berbeda dan terpisah dari status hubungan kerja, alasan berakhirnya hubungan kerja, dan masa kerja yang dapat dibebankan kepada Tergugat.
36. Bahwa penawaran uang sebesar Rp38.724.000,00 yang pernah disampaikan oleh Tergugat merupakan penawaran uang kompensasi sehubungan dengan berakhirnya hubungan kerja berdasarkan PKWT. Penawaran tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai pengakuan bahwa Penggugat berstatus PKWTT, mempunyai masa kerja 23 tahun pada PT Batam Teknik, maupun berhak atas uang pesangon karena pensiun.
37. Bahwa dengan demikian, sekalipun besaran penghasilan tetap Penggugat adalah sekitar Rp12.900.000,00 per bulan, hal tersebut tidak serta-merta membenarkan formula perhitungan yang diajukan Penggugat. Kekeliruan Penggugat tetap terletak pada penggunaan alasan PHK karena pensiun, penggabungan masa kerja pada PT Lion Mentari dengan masa kerja pada PT Batam Teknik, serta pengajuan hak-hak pekerja PKWTT terhadap hubungan kerja yang berdasarkan PKWT.

IV. TUNTUTAN UPAH PROSES SEBESAR Rp77.400.000 TIDAK BERDASAR KARENA HUBUNGAN KERJA BERAKHIR BERDASARKAN BERAKHIRNYA PKWT DAN TIDAK TERDAPAT TINDAKAN SKORSING OLEH TERGUGAT

Hal. 26 dari 48 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



38. Bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat membayar upah proses selama 6 bulan sebesar Rp77.400.000, yang dihitung berdasarkan 6 bulan dikalikan upah Rp12.900.000. Tuntutan tersebut harus ditolak karena Penggugat tidak lagi bekerja setelah berakhirnya PKWT dan tidak pernah berada dalam status skorsing yang dilakukan oleh Tergugat.
39. Bahwa kewajiban pelaksanaan hak dan kewajiban selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157A Undang-Undang Ketenagakerjaan berkaitan dengan proses PHK yang masih disengketakan dan hubungan kerja yang masih harus dilaksanakan sampai proses PPHI berakhir. Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa selama proses tersebut pekerja tetap bekerja dan pengusaha membayar upah, termasuk apabila pekerja dikenakan skorsing.
40. Bahwa keadaan dalam perkara a quo berbeda. Hubungan kerja Penggugat tidak dihentikan melalui skorsing atau larangan bekerja selama suatu proses PHK, melainkan berakhir karena tercapainya akhir jangka waktu PKWT. Berakhirnya jangka waktu PKWT menyebabkan tidak ada lagi kewajiban Penggugat untuk bekerja dan tidak ada lagi kewajiban Tergugat untuk menyediakan pekerjaan setelah tanggal berakhirnya perjanjian.
41. Bahwa ketentuan mengenai upah proses tidak dapat digunakan untuk memperpanjang secara fiktif suatu PKWT yang telah berakhir. Apabila demikian, setiap berakhirnya PKWT yang diperselisihkan oleh pekerja akan otomatis menciptakan hubungan kerja baru dan kewajiban pembayaran upah tanpa batas waktu, padahal akibat hukum khusus dari berakhirnya PKWT telah diatur berupa pembayaran uang kompensasi PKWT.
42. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan tindakan skorsing terhadap Penggugat. Tergugat juga tidak pernah meminta Penggugat untuk tetap terikat dan menunggu penyelesaian perselisihan sambil tetap menjalankan hubungan kerja. Setelah berakhirnya PKWT, Penggugat tidak lagi melaksanakan pekerjaan dan Tergugat tidak lagi menerima hasil pekerjaan Penggugat.

Hal. 27 dari 48 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



43. Bahwa oleh karena itu, tuntutan upah proses selama 6 bulan tidak mempunyai dasar faktual maupun dasar hukum. Penggugat tidak dapat secara bersamaan mendalilkan bahwa PKWT telah berakhir, menolak uang kompensasi PKWT, lalu meminta upah proses seolah-olah hubungan kerja masih terus berjalan.
44. Bahwa tuntutan upah proses juga menjadi tidak tepat karena Penggugat mendasarkan perhitungannya pada angka Rp12.900.000 tanpa menguraikan komponen upah pokok dan tunjangan tetap. Dengan demikian, baik dasar pemberian upah proses maupun dasar jumlah yang digunakan sama-sama belum dibuktikan oleh Penggugat.
45. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, tuntutan Penggugat mengenai upah proses sebesar Rp77.400.000 harus ditolak untuk seluruhnya.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sebagaimana telah disampaikan oleh Tergugat secara lengkap dalam Jawaban ini, maka Tergugat menyampaikan permohonan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo agar berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat atas pemeriksaan perkara ini.

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus seadil-adilnya berdasarkan hukum dan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo at Bono).

(2.8) Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tanggal 23 Juli 2026 dan Tergugat juga mengajukan Duplik tanggal 27 Juli 2026 ;

(2.9) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 berupa :

Hal. 28 dari 48 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Lion Group No: 53020422 batas akhir hingga Desember 2011, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Lion Group No: 53020422 batas akhir hingga Februari 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Batam Aero Technic No: 53020422 batas akhir hingga Juli 2027, diberi tanda bukti P-3;
4. Print out screenshot dari web lion group Absensi PT. Batam Aero Technic sebagai staff engineer dengan Nomor induk Karyawan 53020422, diberi tanda bukti P-4;

(2.10) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu saksi Syamsul Arief dan saksi Bambang Subagyo yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Syamsul Arief telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - bahwa saksi 1 merupakan rekan kerja dari Pengugat yang bekerja dari tahun 2003 hingga tahun 2020
 - bahwa saksi 1 menerangkan dahulu juga pernah bekerja di PT. Lion Mentari Airlines dan selanjutnya dipekerjakan di PT. Batam Aero Technic;
 - bahwa saksi 1 menerangkan kronologi yang sama dengan Penggugat yakni bekerja di PT. Lion Mentari Airlines dan dilanjutkan di PT. Batam Aero Technic tanpa diijeda atau diberhentikan sementara
 - bahwa saksi 1 menerangkan bahwa selama bekerja juga mendapat gaji yang sama dengan Penggugat dengan nominal gaji yang berbeda yang berasal dari PT. Batam Aero Technic
2. Saksi Bambang Subagyo telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi II merupakan rekan kerja dari Pengugat yang bekerja dari tahun 2007 hingga tahun 2020
 - bahwa saksi II menerangkan dahulu juga pernah bekerja di PT. Lion Mentari Airlines dan selanjutnya dipekerjakan di PT. Batam Aero Technic;
 - bahwa saksi II menerangkan kronologi yang sama dengan Penggugat yakni bekerja di PT. Lion Mentari Airlines dan dilanjutkan di PT. Batam Aero Technic tanpa diijeda atau diberhentikan sementara

Hal. 29 dari 48 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi II menerangkan bahwa selama bekerja juga mendapat gaji yang sama dengan Penggugat yaitu dari PT. Batam Aero Technic;
- bahwa Saksi II menerangkan jika dahulu mendapat ID Card baru dari PT. Batam Aero Technic tanpa adanya pemberitahuan dari pihak perusahaan jika terjadi perpindahan dari perusahaan sebelumnya

(2.11) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 berupa :

1. Fotokopi Printout Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Batam Teknik Nomor 07 Tertanggal 16 Mei 2013, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Print out Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Batam Teknik Nomor 37 Tetanggal 23 Mei 2022, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Print-Out Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1032/DIR-BAT/PKMF/I-2024 Atas Nama Suwito, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Print-Out Slip Gaji Penggugat Periode Juli 2025, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Print Out Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 68/PDT.SUS-PHI/2024/PN.SRG, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Print-Out Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 4412/PKWT-BAT/II/2025 Atas Nama Suwito, diberi tanda bukti T-6;

(2.12) Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan waktu yang cukup oleh Majelis Hakim namun kesempatan tersebut tidak digunakannya;

(2.13) Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulan tanggal 17 Agustus 2026 dan Tergugat mengajukan kesimpulannya tanggal 19 Agustus 2026;

(2.14) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.15) Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 30 dari 48 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



(3.1) DALAM EKSEPSI

(3.1.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;

(3.1.2.) Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Bahwa Pihak yang ditarik sebaga Tergugat tidak lengkap (*exceptio plurium litis consortium*) karena Penggugat mendasarkan tuntutan nya pada hubungan hukum dan masa kerja yang tidak hanya berkaitan dengan Tergugat, melainkan juga dengan pihak lain yang tidak ditarik dalam perkara aquo, sebagaimana posita gugatan angka 2 yang menyatakan Penggugat mulai bekerja pada tanggal 1 Desember 2022 di PT.Lion Mentari sebagai *Aircraft Engineer*, dengan demikian hubungan kerja yang dijadikan dasar perhitungan masa kerja Penggugat bukan dengan Tergugat namun sejak bekerja pada PT.Lion Mentari; Bahwa dengan tidak ditariknya PT.Lion Mentari sebagai pihak merupakan cacat formil yang mendasar menjadikan gugatan tidak lengkap dan tidak terang mengenai siapa pihak yang sesungguhnya harus bertanggung jawab atas masa kerja yang di jadikan dasar tuntutan, hal ini menjadikan ketidakjelasan yang merugikan Tergugat karena Tergugat berpotensi dibebani kewajiban atas masa kerja dan peristiwa hukum yang menurut Penggugat sendiri berawal dari hubungan kerja dengan pihak lain, dengan demikian gugatan aquo mengandung cacat formil berupa kurang pihak atau *plurium litis consortium* oleh karenanya sangat beralasan hukm menerima eksepsi Terggugat dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau ***niet onvankerlijk verklaad***;

B. Gugatan Penggugat *error in persona* karena Penggugat keliru menyebut dan menarik PT.Batam Aero Technic sebagai Tergugat, sedangkan Badan Hukum dan pemberi kerja yang tercantum dalam akta perseroan dan PKWT adalah PT.Batam Tehnik;

Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat ternyata gugatan aquo mengandung cacat formil berupa *error in persona*, khususnya karena Penggugat telah keliru dan tidak cermat menyebut serta menarik identitas badan hukum yang di dudukkan sebagai Tergugat ;

Bahwa Penggugat secara tegas menarik pihak dengan nama PT.Batam Aero Tehnic sebagai Tergugat bukan PT.Batam Tehnik selanjutnya pada posita angka

Hal. 31 dari 48 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Penggugat kembali mendalilkan pada tanggal 1 Januari 2015 Penggugat dialihkan ke PT.Batam Aero Tehnic, oleh karenanya nama PT.Batam Aero Tehnic telah digunakan secara sadar dan berulang oleh Penggugat sebagai dasar hubungan kerja, bahwa berdasarkan dokumen Badan Hukum Perseroan nama Perseroan yang benar adalah PT.Batam Tehnic bukan Batam Aero Tehnic hal tersebut dibuktikan dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Batam Tehnic Nomor 07 Tertanggal 16 Mei 2013 berikut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-31542.AH.01.01 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, selain berdasarkan akta Perseroan identitas Badan Hukum juga secara tegas tercantum dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1032/DIR-BAT/PKME/I-2024 tertanggal 14 Januari 2024; Bahwa uraian tersebut telah nyata Penggugat telah keliru menyebut dan menarik PT.Batam Aero Tehnic sebagai Tergugat padahal berdasarkan akta Perseroan dan PKWT Penggugat sendiri, badan hukum dan pemberi kerja yang tercantum adalah PT.Batam Tehnic oleh karenanya cukup beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ***niet onvankelijk verklaad***;

(3.1.3.) Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya membantah dalil-dalil eksepsi tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang No Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ,Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja menyatakan "*Dalam hal pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak -hak pekerja/buruh*"; berdasarkan hal tersebut diatas maka eksepsi Tergugat wajib dikesampingkan dan ditolak".

Hal. 32 dari 48 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.1.4.) Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat dan bantahan dari Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat tersebut sebagai berikut:

(3.1.5.) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi dalam hukum perdata adalah merupakan tangkisan atau sanggahan yang tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara, pada dasarnya eksepsi hanya sebatas mempersoalkan tentang keabsahan formal dari suatu gugatan bukan menyanggah materi pokok perkara;

(3.1.6.) Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai (*exceptio plurium litis consortium*) karena pihak yang ditarik dalam gugatan tidak lengkap maka dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.1.7.) Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi eksepsi sebagaimana pada angka (3.1.6.) dan setelah meneliti gugatan Penggugat pada angka 5 yang menyatakan bahwa Penggugat pada tanggal 1 Januari 2015 oleh PT.Lion Mentari Airlines dialihkan ke PT.Batam Aero Tehnic dan ditempatkan pada bagian yang sama/tetap seperti pada saat bekerja di PT.Lion Mentari Airlines yaitu sebagai *Aircraft engineering* dan Nomor Induk karyawan juga sama/tetap yaitu 53020422;

(3.1.8.) Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah dalam perkara aquo benar telah terjadi peralihan hubungan kerja dari PT.Lion Mentari Airlines ke PT. Batam Aero Tehnic sebagaimana dalail Penggugat atau apakah tidak ada peralihan hubungan kerja sehingga dalam perkara aquo Penggugat kurang menarik pihak sebagaimana dalil Terguga, tentunya dalil-dalil tersebut telah masuk materi pokok perkara gugatan oleh karena terhadap eksepsi Tergugat berkaitan dengan kurangnya pihak yang ditarik dalam gugatan perkara aquo **harus ditolak**;

(3.1.9.) Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Peggugat *error in persona* karena Penggugat keliru/menyebut dan menarik PT.Batam Aero Tehnik sebagai Tergugat, sedangkan Badan Hukum dan Pemberi Kerja yang tercantum dalam akta Perseroan dan PKWT adalah PT.Batam Tehnik maka dipertimbangkan sebagai berikut :

(3.1.10.) Menimbang, bahwa berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2026 disebutkan selaku pemberi kuasa adalah Daniel Putut Kuncoro Adi selaku Direktur PT.Batam Tehnik yang memberikan Kuasa kepada Ahmad Fauzan, S.H., LL.M dkk Para Advokat pada Kantor Advokat dan Kurator Dr.Harris Arthur Haedar &

Hal. 33 dari 48 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan Khusus untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mendampingi dan/atau mewakili, membela seluruh hak dan kepentingan hukum Pemberi Kuasa **selaku Tergugat** dalam perkara Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Sby Pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang diajukan oleh Suwito selaku Penggugat;

(3.1.11.) Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan *relas* panggilan sidang tanggal 9 Juni 2026 dan 18 Juni 2026 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial telah melaksanakan Panggilan kepada PT.Batam Aero Teknik dengan alamat Komplek Perum Lion Air Group Perumahan Telaga Bestari Jl. Harmoni Raya Blok GK No.6 Wanakerta Sindang Jaya Kabupaten Tangerang banten untuk hadir dalam sidang perkara Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Sby pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 serta Relas Panggilan sidang pada Hari rabu tanggal 24 Juni 2026 yang telah diterima oleh Pak Budi Petugas keamanan di Apartemen/rumah susun pada tanggal 11 Juni 2026 dan tanggal 20 Juni 2026;

(3.1.12.) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka **(3.1.10.)** dan angka **(3.1.11.)** diperoleh fakta bahwa surat kuasa khusus yang di gunakan oleh Tergugat telah jelas dan terang digunakan untuk mendampingi dan/atau mewakili, membela seluruh hak dan kepentingan hukum Pemberi Kuasa **selaku Tergugat** dalam perkara Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Sby Pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, dimana dalam catatan pada buku register Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan negeri Surabaya terhadap Perkara Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Sby adalah perkara gugatan antara Penggugat **"SUWITO"** pekerja Batam Aero Teknik **melawan PT Batam Aero Teknik**;

(3.1.13.) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka **(3.1.12.)** tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun surat kuasa Tergugat atas nama Batam Teknik namun dalam isi surat kuasa jelas dan terang digunakan untuk mendampingi dan mewakili perkara Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Sby sebagai Tergugat dimana dalam buku register perkara Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Sby adalah perkara antara Penggugat **"SUWITO"** pekerja Batam Aero Teknik melawan PT Batam Aero Teknik maka Tergugat dengan sadar telah mengakui bahwa dirinya sebagai Tergugat dalam perkara Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Sby kemudian terhadap relas panggilan sidang yang ditujukan

Hal. 34 dari 48 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT.Batam Aero Teknik faktanya Tergugat menghadiri panggilan tersebut dan bertindak sebagai Tergugat dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan Peggugat *error in persona* karena Penggugat keliru/menyebut dan menarik PT.Batam Aero Teknik sebagai Tergugat, sedangkan Badan Hukum dan Pemberi Kerja yang tercantum dalam akta Perseroan dan PKWT adalah PT.Batam Teknik tidak beralasan hukum sehingga harus **ditolak**;

(3.2.) DALAM POKOK PERKARA

(3.2.1.) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

(3.2.2.) Menimbang, bahwa Penggugat adalah pekerja PT.batam Aero Teknik degan masa kerja lebih kurang 23 (dua puluh tiga) tahun degan upah terakhir sebesar Rp612.900.000.00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah); dimana pada awalnya Penggugat bekerja di PT.Lion Mentari Airlines sejak tanggal 1 Desember 2002

(3.2.3.) Menimbang, bahwa Penggugat bekerja di PT.Lion Mentari Airlines kurang lebih 12 (dua belas) Tahun tidak pernah mengalami jeda atau diberhentikan selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2015 Penggugat dialihkan ke PT.Batam Aero Teknik dan ditempatkan pada bagian yang sama/tetap seperti pada saat bekerja di PT.Lion Mentari Airlines yatu sebagai *Aircraft engineer* dengan Nomor Induk Karyawan tetap sama yaitu 53020422;

(3.2.4.) Menimbang, bahwa selanjutnya dengan alasa berakhitrnya Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) Pihak Tergugat menawarkan kompensasi pengakhiran hubungan kerja sebesar Rp38.724.000.00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) namun ditolak oleh Penggugat;

(3.2.5.) Menimbang, bahwa oleh karena sejak Bulan desember 2022 sampai dengan Desember 2014 yang selanjutnya hubungan kerja Penggugat dialihkan kepada PT.batam Aero Teknik terhitung sejak 1 Januari 2015 tdak mengalami perubahan Nomor Induk Karyawan (NIK) 53020422 sehingga Penggugat bekerja secara terus menerus tanpa pernah dilakukan jeda selama lebih kurang 23 Tahun maka secara sah status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, sehingga pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 35

Hal. 35 dari 48 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 maka Penggugat menuntut agar Tergugat membayar upah Penggugat selama 6 (enam) bulan sebesar Rp77.400.000.00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan karena alasan PHK tanpa disertai bukti yang cukup maka dengan memperhatikan usia Penggugat saat ini mencapai 58 Tahun maka patut dan sah dalam perkara ini Majelis Hakim memutus perkara ini menyatakan pemutusan hubungan kerja karena Penggugat memasuki usia pensiun dan mewajibkan Tergugat membayar hak atas PHK sebagaimana ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

(3.2.6.) Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan dari Penggugat tersebut Tergugat di dalam jawabannya mendalilkan yang pada intinya sebagai berikut;

(3.2.7.) Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang meminta agar hubungan kerja dinyatakan berakhir karena pensiun serta meminta Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan hak-hak lainnya merupakan dalil yang tidak sesuai dengan fakta hubungan hukum, karena secara nyata hubungan kerja berakhir didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 132/DIR-BAT/PKME/I-2024 tertanggal 14 Januari 2024;

(3.2.8.) Menimbang, bahwa penawaran uang sebesar Rp 38.724.000.00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang pernah disampaikan oleh Tergugat tidak dapat di tafsirkan sebagai pengakuan bahwa Penggugat berhak atas pesangon, penawaran tersebut sejak awal diberikan dalam konteks uang kompensasi atas berakhirnya PKWT sebagaimana telah diakui Penggugat dalam gugatannya sendiri;

(3.2.9.) Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai ketentuan PHK karena usia pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 56 PP Nomor 35 tahun 2021 hanya relevan apabila benar-benar terdapat tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha dengan alasan pekerja memasuki usia pensiun, dalam perkara *aquo* tidak terdapat surat keputusan pemberhentian maupun tindakan Tergugat yang menyatakan Penggugat diberhentikan karena memasuki usia pensiun, dasar yang digunakan Tergugat sejak awal adalah berakhirnya PKWT, sehingga ketentuan pesangon pensiun tidak dapat dipaksakan untuk diterapkan;

(3.2.10.) Menimbang, bahwa dalil Pensiun Penggugat juga bertentangan dengan identitas Penggugat, berdasarkan PKWT Penggugat lahir pada 29 November Hal. 36 dari 48 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1968 sedangkan hubungan kerja menurut dalil Penggugat berakhir sejak 14 Juli 2025 dengan demikian pada saat hubungan kerja berakhir, usia Penggugat baru kurang dari 56 tahun 7 bulan bukan 58 tahun sebagaimana didalilkan Penggugat dalam positanya;

(3.2.11.) Menimbang bahwa selanjutnya pokok permasalahan dalam perkara aquo yang perlu dipertimbangkan adalah: Apakah putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau karena Penggugat memasuki usia pensiun?

(3.2.12.) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

(3.2.13.) Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi,

(3.2.14.) Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa Bukti T-1 sampai dengan T-6 dan tidak mengajukan saksi;

(3.2.15.) Menimbang bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara aquo dianggap dikesampingkan karena dianggap tidak relevan;

(3.2.16.) Menimbang bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-undang, maka gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja haruslah berdasarkan pada ketentuan pasal-pasal yang diatur didalamnya beserta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja selaku Peraturan pelaksanaanya;

(3.2.17.) Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan aquo terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 37 dari 48 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2.18.) Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada angka 5 menyatakan bahwa Penggugat pada tanggal 1 Januari 2015, oleh PT.Lion Mentari Airlines dialihkan ke PT.Batam Aero Tehnic dan ditempatkan pada bagian yang sama/tetap seperti pada saat bekerja di PT.Lion Mentari Airlines yaitu sebagai *Aircraft engineer* dengan Nomor karyawan masih sama yaitu 5302044;

(3.2.19.) Menimbang dalil tersebut kemudian dibantah oleh Tergugat yang menyatakan bahwa PT.Batam Tehnik merupakan Perseroan Terbatas tersendiri yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Batam Tehnik Nomor 07 Tanggal 16 Mei 2013, dengan demikian PT.Batam Tehnik mempunyai identitas, organ perseroan kekayaan, hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dari Badan hukum lainnya;

(3.2.20.) Menimbang, bahwa fakta PT.Lion Mentari dan PT.batam Tehnik berada dalam satu kelompok usaha menggunakan sistem administrasi yangsalinng berkaitan atau atau menjalankan kegiatan usaha yang berhubungan tidak serta merta menghapus sifat kemandirian masing-masing perseroan sebagai badan hukum dan sampai dengan diajukan gugatan perkara *aquo* Penggugat tidak mengurai secara jelas dokumen apa yang menjadi dasar hukum pengalihan tersebut Penggugat hanya mendasarkan dalilnya pada kesamaan jabatan kesamaan NIK dan tidak ada jeda pekerjaan, ketiga keadaan tersebut andaipun benar belum membuktikan adanya peralihan tanggung jawab hukum dari PT.Lion Mentari Airlines kepada PT.batam Tehnik;

(3.2.21.) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, berupa id card Penggugat diketahui bahwa id card Penggugat dengan Nomor 53020422 atas nama Suwito sejak Tahun 2011 tidak pernah berubah kemudian berdasarkan bukti P-3 ID Card Penggugat juga sama akan tetapi pada bukti P-3 telah tercantum nama PT.Batam Aero Tehnik pada ID Card dimaksud dengan Nomor yang sama yaitu 53020422;

(3.2.22.) Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-4 berupa absensi Penggugat dengan Nomor 53020422 atas nama Suwito diketahui bahwa absensi tersebut dilakukan pada PT.Batam Aero Tehnik;

(3.2.23.) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang Subagyo menerangkan bahwa saksi kenal denga Penggugat karena satu Departement Penggugat pada bagian *enggineer* sementara saksi pada bagian *lion maintenance* sejak tahun 2003 sampai dengan 2020, bahwa Penggugat masuk lebih dulu dari

Hal. 38 dari 48 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saksi, bahwa pertama masuk bekerja di PT.Lion Mentari Airlines selanjutnya di kerjakan di Pt.Batam Aero Teknik;

(3.2.24.) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka (3.2.18.), angka (3.2.19.), angka (3.2.20), angka (3.2.21.), angka (3.2.22.) dan angka (3.2.23.) dimana terdapat fakta bahwa Penggugat yang pada awalnya bekerja di PT.Lion Mentari Airlines dengan Nomor id card/No Absen 53020422 sampai dengan bekerja pada PT.Batam Aero Teknik Nomor Id Card/No Absen tidak pernah berubah dihubungkan dengan keterangan saksi bahwa pada Penggugat lebih dulu masuk kerja dari pada saksi dan dari keterangan saksi diperoleh fakta bahwa pada awalnya pekerja pertama masuk di PT.Lion Mentari Airlines kemudian dirubah ke PT.Batam Aero Teknik dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 61 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maka dalam perkara aquo **telah terjadi peralihan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat** dari PT.Lion Mentari Airlines ke PT.Batam Aero Teknik;

(3.2.24.) Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-1 berupa akta pendirian Perseroan Terbatas PT.Batam Teknik Nomor 07 tanggal 16 Mei 2013 berdasarkan Pasal 20 diketahui Direktur Perseroan pada saat itu adalah Tuan Romdani, selanjutnya berdasarkan Bukti T-2 berupa Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT.Batam Teknik diketahui Tuan Daniel Putut Kuncoro Adi diangkat sebaga Direktur sehingga berdasarkan pasal 12 disebutkan Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan;

(3.2.25.) Menimbang bahwa berdasarkan surat kuasa Khusus yang diberikan oleh Daniel Putut Kuncoro Adi selaku direktur PT.Batam Teknik kepada Ahmad Fauzan Dkk Para Advokat disebutkan bahwa surat Kuasa Khusus tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mendampingi dan/atau mewakili, membela seluruh hak dan kepentingan hukum pemberi kuasa **selaku Tergugat** dalam perkara Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Sby Pada Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan negeri surabaya;

(3.2.26.) Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-3 dan bukti T-6 berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 1032/DIR-BAT/PKME/I-2024 natara PT.Batam Teknik dengan Suwito, serta Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 4413/PKWT-BAT/II/2025 antara PT.Batam Teknik yang diwakili oleh Untjok Hal. 39 dari 48 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangara Tua Simanjuntak dengan Suwito diketahui bahwa dalam Kop Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertera PT.Batam Aero Teknik;

(3.2.27.) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka (3.2.24.), angka (3.2.25.) dan angka (3.2.26.) karena telah diakui sendiri oleh Tergugat bahwa sebagaimana surat kuasa Tergugat telah jelas mendudukkan dirinya sendiri sebagai Tergugat dalam perkara Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Sby, karena dalam catatan register perkara Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Sby adalah perkara Hubungan Industrial antara Suwito dengan PT.Batam Aero Teknik, bukan dengan PT.Batam Teknik, oleh karena dalam perkara *aquo* meskipun dalam surat kuasa pemberi kuasa bertindak atas nama PT.Batam Teknik namun kemudian dalam isi surat kuasa Tergugat secara terang dan sadar mendudukkan dirinya sebagai Tergugat dalam perkara *aquo* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara PT.Batam Teknik dengan PT.Batam Aero Teknik adalah satu entitas Badan Hukum dengan demikian hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah dengan PT.Batam Aero Teknik;

(3.2.28.) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat apakah dalam perkara *aquo* hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau sebagai pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

(3.2.29.) Menimbang, bahwa pada posita angka 8 Penggugat mendalilkan dengan alasan berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Tergugat menawarkan besaran kompensasi kepada Penggugat sebesar Rp38.724.000.00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah), selanjutnya pada posita angka 11 Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah bekerja secara terus menerus tanpa pernah dilakukan jeda selama lebih kurang 23 (dua puluh tiga) tahun maka secara status hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;

(3.2.30.) Menimbang, bahwa dalil tersebut kemudian dibantah oleh Tergugat yang menyatakan bahwa dalil Penggugat yang meminta agar hubungan kerja dinyatakan berakhir karena pensiun serta meminta Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan hak-hak lainnya adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta hubungan hukum, karena hubungan kerja terakhir antara Peggugat dengan Tergugat secara nyata di dasarkan pada Perjanjian Kerja Hal. 40 dari 48 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Tertentu Nomor 1032/DIR-BAT/PK ME/I-2024 tertanggal 14 Januari 2024 bukan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;

(3.2.31.) Menimbang, bahwa penawaran uang sebesar Rp 38.724.000.00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang pernah disampaikan oleh Tergugat tidak dapat di tafsirkan sebagai pengakuan bahwa Penggugat berhak atas pesangon, penawaran tersebut sejak awal diberikan dalam konteks uang kompensasi atas berakhirnya PKWT sebagaimana telah diakui Penggugat dalam gugatannya sendiri;

(3.2.32.) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT.Batam Teknik dengan Suwito diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menjalin hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, selanjutnya berdasarkan bukti T-6 berupa Perjanjian Kerja waktu Tertentu antara PT.batam Teknik dengan Suwito diketahui pada tahun 2025 Penggugat dengan Tergugat telah menjalin hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

(3.2.33.) Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada angka **(3.2.24.)** dimana telah terjadi peralihan hubungan kerja dari PT.Lion Mentari Airlines ke PT.Batam Aero teknik maka sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (3) tanggung jawab hak-hak pekerja menjadi tanggung jawab perusahaan yang baru termasuk di dalamnya masa kerja yang dijalani Penggugat tetap dihitung kecuali disepakati lain dalam perjanjian pengalihan;

(3.2.35.) Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana pertimbangan pada **(3.2.24.)** dan angka **(3.2.33.)** dimana Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan Penggugat telah bekerja selama 23 (dua puluh tiga) Tahun sementara sebagaimana bukti P-1 berupa Id Card Penggugat tertera Nomor Absen 53020422 pada tahun 2011, oleh karena tidak ada bukti yang mendukung dalil Penggugat telah bekerja selama 23 (dua puluh tiga tahun) maka dalam menentukan lamanya masa kerja Majelis Hakim menggunakan bukti P-1 yaitu Penggugat telah bekerja sejak Tahun 2011;

(3.2.36.) Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat 2 PP 35 Tahun 2021 menyebutkan bahwa PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, selanjutnya Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dibuat untuk paling lama 5 (lima) tahun.

Hal. 41 dari 48 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2.37.) Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana pertimbangan pada angka (3.2.35.) dan angka (3.2.36.) diperoleh fakta bahwa Penggugat telah bekerja secara terus menerus sejak tahun 2011 dan tidak pernah terputus serta tidak ada pernah ada jeda, maka perjanjian kerja waktu tertentu yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat sebagaimana bukti T-3 dan T-6 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa Demi Hukum hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);

(3.2.38.) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemutusan Hubungan Kerja dalam perkara *aquo* terjadi karena Penggugat memasuki usia pensiun sebagaimana dalil Penggugat atau karena berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana jawaban Tergugat;

(3.2.39.) Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 15 menyatakan bahwa Pihak Tergugat melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat tanpa disertai bukti yang cukup terkait kesalahan Penggugat atau alasan kondisi perusahaan yang dapat dijadikan dasar pemutusan hubungan kerja, maka dengan memperhatikan usia penggugat saat ini mencapai usia 58 tahun serta sudah bekerja selama 23 Tahun maka patut dan sah Majelis Hakim menyatakan Putusnya Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat memasuki usia pensiun;

(3.2.40.) Menimbang, bahwa dalil tersebut dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa dalil pensiun Penggugat bertentangan dengan identitas Penggugat dan tanggal lahir Penggugat, berdasarkan PKWT penggugat lahir pada tanggal 29 November 1968 sedangkan hubungan kerja menurut dalil Penggugat berakhir tanggal 14 Juli 2025 dengan demikian pada saat hubungan kerja berakhir usia penggugat baru kurang lebih 56 tahun 7 bulan bukan 58 tahun, bahkan pada tanggal 12 Mei 2026 saat gugatan diajukan Penggugat baru berusia 57 tahun 5 bulan;

(3.2.41.) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 dan T-6 berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tercantum tanggal lahir Penggugat yaitu pada tanggal 29 November 1968 kemudian berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-6 tersebut Penggugat diakhiri hubungan kerjanya karena alasan berakhirnya PKWT sejak 14 Juli 2025 dimana telah dipertimbangkan pada angka (3.2.37.) hubungan kerja antara penggugat dengan Tergugat berdasarkan PKWTT dengan demikian Majelis

Hal. 42 dari 48 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim berpendapat bahwa usia Penggugat pada saat berakhirnya hubungan kerja belum mencapai 58 tahun dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) PP 45/2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, maka dalil Penggugat yang meminta agar Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena **Penggugat memasuki usia pensiun tidak dapat dibenarkan sehingga ditolak;**

(3.2.42.) Menimbang, bahwa sebagaimana diakui oleh Tergugat bahwa Tergugat menawarkan uang sebesar Rp38.724.000.00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) sejak awal diberikan dalam konstek kompensasi atas berakhirnya PKWT dan sebagaimana bukti T-6 tersebut berakhirnya perjanjian kerja tersebut adalah pada tanggal 14 Juli 2025 oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam perkara aquo telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada penggugat;

(3.2.43.) Menimbang, bahwa oleh karena putusanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat bukan karena Penggugat memasuki usia pensiun dan terhadap status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu maka dengan mendasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka ADIL apabila dalam perkara aquo Majelis Hakim menyatakan **putus hubungan kerja** antara Penggugat dengan Tergugat sejak 14 Juli 2025 karena Tergugat melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian;

(3.2.44.) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja menyatakan bahwa *"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena alasan perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai Pasal 40 ayat (4);* oleh karenanya **Tergugat harus dihukum** untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021;

Hal. 43 dari 48 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2.45.) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum gugatan Penggugat;

(3.2.46.) Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

(3.2.47.) Menimbang, bahwa oleh karena petitum pada angka 1 tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 (satu) tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

(3.2.48.) Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada angka 3 gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis hakim menyatakan bahwa Putusnya Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena pensiun;

(3.2.49.) Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada angka (3.2.41.) dimana dalil Penggugat mengenai Putusnya Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena memasuki usia pensiun ditolak dan telah dipertimbangkan pada angka (3.2.43.) bahwa putusannya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 14 Juli 2025 karena Tergugat melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian dengan demikian terhadap petitum angka 3 dapat **dikabulkan dengan perbaikan redaksional**;

(3.2.50.) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada angka 2 yang meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar hak upah penggugat sebesar 6 (enam) bulan x Rp12.900.000.00 = Rp77.400.000.00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

(3.2.51.) Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Penggugat tidak pernah membuktikan adanya kekurangan pembayarah hak atas upah maka majelis Hakim berpendapat bahwapetitum Penggugat pada angka 2 (dua) tidak beralasan hukum sehingga harus **ditolak**;

(3.2.52.) Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Tergugat dalam petitumnya pada angka 4 (empat) yang meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat

Hal. 44 dari 48 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hak uang pesangon atas pengakhiran hubungan kerja kepada Penggugat sebagai berikut :

- uang pesangon	1,75x9xRp12.900.000.00	=Rp203.175.000.00
- uang penghargaan masa kerja 8xRp12.900.000.00		=Rp103.200.000.00
- Penggantian hak	-	= 0
- Total		=Rp306.375.000.00

(tiga ratus enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

(3.2.52.) Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada **(3.2.43.)** bahwa putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 14 Juli 2025 karena Tergugat melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (2) Tergugat harus dihukum membayar hak atas Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat;

(3.2.53.) Menimbang, bahwa terhadap besaran upah yang diterima Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka dipertimbangkan sebagai berikut;

(3.2.54.) Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 1 (satu) mendalilkan telah bekerja selama 23 Tahun dengan menerima upah terakhir sebesar Rp12.900.000.00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) akan tetapi berdasarkan bukti T-4 berupa slip gaji Penggugat diketahui bahwa gaji Penggugat adalah sejumlah Rp8.014.578.00 (delapan juta empat belas ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan demikian gaji Penggugat sebagaimana bukti T-4 diperhitungkan sebagai penghitungan pesangon

(3.2.41.) Menimbang, bahwa oleh karena gaji Penggugat ditetapkan Rp8.014.578.00 (delapan juta empat belas ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan masa kerja Penggugat dihitung sejak tahun 2011 sampai dengan 14 Juli 2024 dengan demikian masa kerja Penggugat adalah selama 14 (empat belas) Tahun sehingga hak-hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

a. uang pesangon	1 x 9 x Rp8.014.578.00	=Rp72.131.202.00
b. uang penghargaan masa kerja 5xRp8.014.578.00		=Rp40.072.890.00
c. Penggantian hak	-	= 0
- Total a+b		=Rp112.204.092.00

(seratus dua belas juta dua ratus empat ribu sembilan puluh dua rupiah);

Dengan demikian petitum Penggugat pada angka 4 (empat) beralasan hukum untuk **dikabulkan** dengan **perbaikan redaksional**;

Hal. 45 dari 48 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



(3.2.42.) Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian** dan menolak untuk selain dan selebihnya;

(3.2.43.) Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka terhadap bukti-bukti lain yang diajukan dalam perkara a quo yang tidak relevan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas dikesampingkan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang relevan dipandang telah turut dipertimbangkan;

(3.2.44.) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan nilai gugatan Penggugat melebihi dari Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dimana Tergugat berada pada pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan ini sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

(3.2.45.) Memperhatikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja serta Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

4.1. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat tersebut;

4.2. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 14 Juli 2026 karena efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan sejumlah **=Rp112.204.092.00** (seratus dua belas juta dua ratus empat ribu sembilan puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. uang pesangon	1 x 9 x Rp8.014.578.00	=Rp72.131.202.00
b. uang penghargaan masa kerja	5xRp8.014.578.00	=Rp40.072.890.00
c. Penggantian hak	-	= 0
Total a+b		=Rp112.204.092.00

Hal. 46 dari 48 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua belas juta dua ratus empat ribu sembilan puluh dua rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo kepada Tergugat sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal, **2 september 2026**, oleh kami Muhammad Zulqarnaen, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Eko Sukaryanto, S.H., M.H., dan Nursalam, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari **Rabu** tanggal **9 September 2026**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, Lina Nurwidiyati, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Eko Sukaryanto, S.H., M.H.

Muhammad Zulqarnaen, S.H.,M.H.

Nursalam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Lina Nurwidiyati, S.H.,M.H.,

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran/ PNBP : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 90.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 47 dari 48 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 48 dari 48 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)